P U T U S A N

Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sathya Ardiansyah Saputra;
Tempat lahir	: Siantar;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 24 September 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Karya Lorong X Gg. Padi Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Sathya Ardiansyah Saputra ditanggap pada tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Sathya Ardiansyah Saputra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama);

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA selama : 6 (enam) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,22 gram,dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp.120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel.Sei Agul Kec.Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggang bersama dengan Anggiat S.Pasaribu dan saksi Indra Manik (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki narkotika di Jalan Karya Lorong X Kel.Sei Agul Kec.Medan Baru Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki terdakwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Raju (belum tertangkap) sebenyak ¼ gram seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menjual kembali narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain hingga terdakwa memperoleh keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1798/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel.Sei Agul Kec.Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi Maruli T Sitanggang bersama dengan Anggiat S.Pasaribu dan saksi Indra Manik (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa ada memiliki narkotika di Jalan Karya Lorong X Kel.Sei Agul Kec.Medan Baru Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi melakukan penyamaran dengan membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sambil memberikan uang tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki terdakwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai dari tangan terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 3 (tiga) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor LAB : 1798/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang dianalisi milik terdakwa atas nama SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anggiat S. Pasaribu,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 Wib, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru, Kota Medan;
   - Bahwa awalnya Saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat;
   - Bahwa selanjutnya salah satu rekan Saksi melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Raju sebanyak ¼ gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Maruli T. Sitanggang, keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 Wib, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru, Kota Medan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa selanjutnya salah satu rekan Saksi melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyatakan sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Raju sebanyak ¼ gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru, Kota Medan;
- Bahwa saat itu ada yang membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Raju sebanyak ¼ gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Raju sebanyak ¼ gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1798/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditunjukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Sathya Ardiansyah Saputra. Setelah diperiksa, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 18.50 WIB, bertempat di Jalan Karya Lorong X Kel. Sei Agul Kec. Medan Baru Kota Medan, dimana penangkapan tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penyamaran dengan cara membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang terletak dibawah kaki Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Raju sebanyak ¼ gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap paketnya, tetapi saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1798/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATHYA ARDIANSYAH SAPUTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui video *teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sulhanuddin, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Yuridiansyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)